RECLAMAÇÃO 59.431 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECLTE.(S)	: JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS
ADV.(A/S)	: LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO E OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S)	: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
BENEF.(A/S)	: NÃO INDICADO

DECISÃO

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Senador da República, José Renan Vasconcelos Calheiros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, que teria deixado de reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar a Ação Penal privada nº 0739698-31.2022.8.07.0001.

2. Narra o reclamante que, na origem, teve proposta contra si queixa-crime, por parte de Deputado Federal, em virtude de postagem tida por ofensiva, feita em rede social, no contexto de oposição política, a qual "*guarda pertinente relação com o desempenho da atividade funcional, além de ter sido concretizada no exercício do mandato*".

3. Entende que, ao manter a competência para processar a ação na 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, mesmo após oposição de exceção de incompetência, o Juízo reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte, inobservando especialmente o entendimento firmado na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ.

4. Requereu, em sede liminar, a suspensão do trâmite do processo nº 0739698-31.2022.8.07.0001. No mérito, requer a procedência da reclamação para o fim de assentar a competência da Suprema Corte para processar e julgar o referido feito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6001-F34B-DC08-A285 e senha 5C43-271B-D0EC-B253

5. Em 31/05/23, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 0739698-31.2022.8.07.0001, por entender presentes os requisitos de *periculum in mora* e *fumus boni iuris*.

6. A autoridade reclamada prestou as informações, em que afirma (e-doc. 21): "*Em 24/04/2023 foi proferida decisão na exceção de incompetência suscitada pelo Reclamante quando da apresentação da Resposta à Acusação, mantendo-se a competência deste juízo por entender que os fatos não guardavam pertinência com as atividades parlamentares*".

7. A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (e-doc. 24).

8. O beneficiário apresentou contestação (e-doc. 26), afirmando, resumidamente, que "*para que haja a aplicação da prerrogativa de foro, consoante entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, mister que as situações mencionadas acima - condutas criminosas relacionadas ao mandato e em função deste -, se perfaçam concomitantemente. O que se viu que não ocorreu, pois as ofensas propaladas pelo reclamante não possuem qualquer relação com o mandato dele*."

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a **preservação da competência do Supremo Tribunal Federal**, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. "l", da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6001-F34B-DC08-A285 e senha 5C43-271B-D0EC-B253

10. No presente caso, o reclamante alega descumprimento ao critério fixado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ.

11. Naquela oportunidade, a Corte definiu que *"o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas"* (AP nº 937-QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Rev. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2018, p. 11/12/2018).

12. A análise aqui empreendida visa identificar se a publicação feita pelo Senador em sua rede social guarda pertinência com suas atividades parlamentares e, consequentemente, se é abarcada pela prerrogativa de foro especial.

13. Já foi assentado por esta Suprema Corte que as manifestações dos parlamentares podem ser consideradas como oriundas de suas atividades parlamentares, independentemente de proferidas fora do espaço físico de suas casas legislativas — o que inclui redes sociais. A este respeito:

> "E M E N T A: QUEIXA-CRIME – **MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EMISSORA DE TELEVISÃO/"TWITTER")** – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, "CAPUT") – ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – **TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO "LOCUS" (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6001-F34B-DC08-A285 e senha 5C43-271B-D0EC-B253

O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO – O "TELOS" DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO "CUSTOS LEGIS", PELA INADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, "caput") – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente, por quaisquer "de suas opiniões, palavras e votos". Doutrina. Precedentes. – **O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem**, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar ("ratione officii"), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, "caput", da Constituição da República. Tutela que se estende às opiniões, palavras e pronunciamentos independentemente do "locus" (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. – A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6001-F34B-DC08-A285 e senha 5C43-271B-D0EC-B253

> isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. Doutrina. Precedentes. – Reconhecimento, no caso, da incidência da garantia constitucional da imunidade parlamentar material em favor da congressista acusada de delitos contra a honra."
>
> (Pet nº 5.875 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/03/2017, p. 03/05/2017; grifos acrescidos).

14. Ademais, **é desta Suprema Corte a competência para decidir se o suposto ilícito penal guarda, ou não, vínculo de pertinência com a função parlamentar**. Como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, *"a competência para dizer acerca da incidência, ou não, dos critérios estabelecidos no precedente acima referido é do próprio STF, e não de outros órgãos ou membros do Poder Judiciário, sob pena de usurpação da competência originária"* (Rcl nº 44.030-MC/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/10/2020, p. 19/10/2020).

15. Ante o exposto, **julgo procedente a reclamação para assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação penal nº 0739698-31.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF**, determinando a remessa dos autos a esta Suprema Corte.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 24 de julho de 2024.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6001-F34B-DC08-A285 e senha 5C43-271B-D0EC-B253